

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4707/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย บุญ ส่ง ภูฎี สุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 290, มาตรา 295, มาตรา 288

การที่จำเลยที่ 2 จับแก้อี้เหล็กกล่มไม่มีพนักแล้วกระแทกปลายขาแก้อี้ซึ่งเป็นเหล็กกลวงไม่มียางหุ้มไปที่ศีรษะอันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของผู้ตายโดยแรง ทำให้กะโหลกศีรษะได้บาดเจ็บขนาด 3+2.5 ซม. นั้น จำเลยที่ 2 ย่อมเล็งเห็นผลแห่งการกระทำของตนได้ว่าจะเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา

แม้จำเลยที่ 1 จะมีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 2 และพวกกรุมทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้น แต่จำเลยที่ 1 กับพวกตามจำเลยที่ 2 ออกไปทำร้ายผู้ตายโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน และไม่มีอาวุธติดตัวแต่อย่างใด และการทำร้ายของจำเลยที่ 1 ก็เพียงชกต่อยผู้ตายโดยจำเลยที่ 1 ไม่เคยมีสาเหตุกับผู้ตายด้วย จำเลยที่ 1 คงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายเท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นความผิดฐานร่วมกับผู้อื่นฆ่าผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันใช้มือเท้าและแก้อี้เหล็กเป็นอาวุธชกต่อยเตะและตีนายบั๊กกิมหลายที่โดยเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้นายบั๊กกิมถึงแก่ความ

ตายและจำเลยที่ 2 ได้ใช้แก้อีเหล็กเป็นอาวุธตีนายเจริญเป็นเหตุให้นายเจริญได้รับอันตรายแก่กายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 295, 83, 91

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 ลงโทษจำคุกคนละตลอดชีวิตข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290, 83 ให้จำคุก 7 ปีจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุก 20 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อจำเลยทั้งสองกับพวกไล่ทำร้ายผู้ตายเข้าไปในร้านนางเซตต์จำเลยที่ 1 กับพวกได้รวมชกต่อยผู้ตายส่วนจำเลยที่ 2 ได้ใช้แก้อีเหล็กกลมไม่มีพนักตีทำร้ายผู้ตายหลายที่บาดแผลที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายคือที่กลางศีรษะมีบาดแผลฉีกขาดขนาด 2X1.5 เซนติเมตรกะโหลกศีรษะใต้บาดแผลแตกยุบขนาด 3X2.5 เซนติเมตรมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองสมองส่วนขวาด้านข้างและบนฉีกขาดและประกบกับแก้อีเหล็กกลมของกลางตัวหนึ่งที่ปลายขาของแก้อีข้างหนึ่งเป็นเหล็กกลวงไม่มียางหุ้มมีเศษเนื้อและหนังศีรษะติดอยู่เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้จับแก้อีเหล็กกลมดังกล่าวตีในลักษณะกระแทกปลายขาแก้อีซึ่งเป็นเหล็กกลวงไม่มียางหุ้มลงไปตีศีรษะผู้ตายแม้แก้อีเหล็กของกลางโดยสภาพจะไม่ใช่อาวุธก็ตามแต่การที่จำเลยที่ 2 ได้ใช้ปลายขาแก้อีซึ่งเป็นเหล็กกลวงตีกระแทกไปที่ศีรษะของผู้ตายอันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายจนกลางศีรษะผู้ตายฉีกขาดกะโหลกใต้บาดแผลดังกล่าวยุบขนาด 3X2.5 เซนติเมตรแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ได้ตี

กระแทกโดยแรงซึ่งจำเลยที่ 2 ย่อมจะเล็งเห็นผลแห่งการกระทำของตนได้ว่าจะเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยที่ 2 จึงต้องมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา ส่วนจำเลยที่ 1 ซึ่งมีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 2 และพวกทำร้ายผู้ตายมาแต่ต้นแม้จำเลยที่ 1 จะเพียงชกต่อยผู้ตายก็ตามแต่เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากการรวมทำร้ายของพวกจำเลยจำเลยที่ 1 ก็ต้องมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายด้วยและเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองกับพวกไล่ชกต่อยผู้ตายผู้ตายวิ่งหนีจำเลยทั้งสองกับพวกก็ตามเข้าไปทำร้ายผู้ตายถึงในร้านนางเซตต์ ดังนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสมควรใจเข้าร่วมขูลมุนต่อผู้ตั้งที่จำเลยที่ 2 อ้าง

ที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานร่วมกับพวกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา นั้นพยานหลักฐานของโจทก์ได้ความแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 กับพวกตามจำเลยที่ 2 ออกไปไล่ทำร้ายผู้ตายโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนและไม่มีอาวุธติดตัวแต่อย่างใดการทำร้ายของจำเลยที่ 1 ก็เพียงแต่ชกต่อยผู้ตายทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยมีสาเหตุกับผู้ตายด้วยพฤติการณ์จึงยังไม่พอฟังว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้ตาย

พิพากษายืน.

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ